ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން

ހައިކޯޓު　މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21　ކޯޓު އަމުރު (ޝަރުތުކޮށް ބަންދުން ދޫކުރުން)　18 އޮކްޓޫބަރު 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހަބަސް ނުގޮސްފައިވުމަކީ ނުވަތަ ކުރިން ނުފެނޭ ހާލަތު ބަދަލުވުމެއް ނޫންކަމާއި، ދޫކުރާނަމަ ހުރިހާ ކުށެއްކުރިން ރައްކާތެރިކަމަށް ބިރުވެރިކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަމާއި، ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހައިކޯޓުން [illegible] ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަކާ ގުޅޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފީ ޖިނާއީ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތްހިންގުމުގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރުތަކާއި އެހެން ސިއްރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން 14 ފެބްރުވަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު އެކި ފަހަރު މަތިން ތަޙުޤީޤުގެ މަރުހަލާގައި އާންމު އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އަދިވެސް ލިބިފައިނުވާތީ، ކުއްޖާގެ އުމުރު އަކީ 13 އަހަރު ކަމަށް ދައުލަތުން، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރު ސިއްރުކޮށްފައި)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު އަމަލުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ މިފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި، ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަލައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް 14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 18 އޭޕްރިލް 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތުގައި އަތްލުމުގެ ދަޢުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަނުގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ކުށުގެ [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ޙުކުމުގެ އިޙްތިމާލު ކުޑަ ކަމަށްވާތީ އާއި، އޭނާއަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށްވާތީ އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނުބާއްވާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ދައުލަތުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާތީ [illegible] [illegible] ޙުކުމުގެ އިޙްތިމާލު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޝަރުޠުތަކާއެކު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] ނިންމިގޮތް" އިން ނިންމައި، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފީ 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ހިފާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ދަށުކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، [illegible] ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވާތީ [illegible] ޙުކުމުގެ އިޙްތިމާލު [illegible] [illegible] [illegible]، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކާ [illegible] [illegible] [illegible]، ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަނުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 36 ވަނަ މާއްދާގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ، ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަނުގެ ބަންދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ނިންމުން: 18 އޮކްޓޯބަރު 2026 (07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރާއި ބަންދު [illegible] ނިންމިގޮތް ބާޠިލުކޮށް، ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަން ބަންދުކުރުމަށް އެދި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅުމަށް ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޙަވާލާތައް

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަކުން ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ހިޝާމު އިސްމާއީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).

2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފެދިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލެވޭނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަން ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވުނުނަމަ، އެ ހާލަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމުގެ ހުކުބަސް ނެގިފައިވުމަކީ ހުކުމްނަން ނުފޫޒު ފުރުޞަތުގެ އިޙްތިމާލު ނެތި ދިރާސާކުރުމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަން ނުބެލެވޭނެއެވެ.

4. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުރީ ޝަރުޠުތަކާ މުޖުތަމަޢުގައި ހިފާނެ ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާމެދު، އަދި އެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި އެކަށީގެންވާ މަތީ މިންގަނޑަކުން ދޫކޮށް ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކެއްކަން ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅަން ކުރަންވާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

5. ބަންދުކުރުމަށް ނިންމައިރުވެސް ތުހުމަތުކުރާ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ދަރަޖައާއި ނުރައްކާ، އޭގެ ޖެހުން ހާލަތު ބަލައިގެން ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ.

6. ޝަރީޢަތުންނިންމުނުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ގޮސްކުރައިވާ ހިސާބުން ބަލައި އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

7. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދައުލަތުން ފަރާތްތަކެއް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަންދުން ނުހިފެހެއްޓޭ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުން ކަމަށްވާއިރު، ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ހައްގެއް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ތަފީއުރު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ތިބޭ މުއްދަތަށް ހޭދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުއަށް އުފެދޭ ވުރެން ނުރައްކާތެރިކަން ކަނޑައެޅުމަށް މިހާ ބަންދުން ދޫކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ފެނެއެވެ.

9. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަދުވަސްވަންދެން ވަނީ ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ހައްބަ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މިހާރު (ޝަރީޢަތާއި ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަށީގެން ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ފެނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޒަކަރިއްޔާ)).

10. ކިޔަބަސް ނަގައިނިކުމެފައިވާ އަދި ބަންދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވާ ބަންދުން ދޫކުރަން ނިންމުމަށްވުރެން، މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤާއި މުއްތަހަމުގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމުން އެންމެ ފައިދާހުރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމެވެ.

11. ކުރީގެ އޮޑަރުގެ ފަހުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މިހާރު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލަދޭން ދެންނެވުމެވެ، އެ ކަމާ ޝަރީޢަތް މުޖުތަމަޢުގައި ހިފެހެއްޓޭ ކަމާއި ބަދަލުވި މައްސަލައިގެ ބަޔާނާއި ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ޝަރީޢަތާއި ވާންޖެހޭނެ، އޭގަ ޝަރީޢަތް ހިމާޔަތާއި ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި މުޅިން ކުރި އަމުރެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރާއިރު، ބަންދުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހަމަނުވަނީއިރު، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެއްވެސް މުއްދަތެއް ކުރިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މުއްދަތުގެ މުއްދަތުގައި ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ދުވަސް ކޯޓަށް އެންގައި އަމުރުކުރައްވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ސަބަބަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ފަސޭހައިން ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ޝަރީޢަތުން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައި ނިމިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހްތިމާލު ނެތި ދިއުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތަށް މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ހުރިހާ ކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރައްކާތެރިކަން ކުރެވޭފަދަ ޝަރުތުތަކެއްކަން ފަނޑިޔާރު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

2. މީހަކު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ފަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިގުދެމިގެންދާ ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ހާއްސަ ޤާނޫނުގެ 36 މަސް މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު (ޝަރީޢަތާއި ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދެއްޖެނަމަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނެތެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވަޘިއްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އިބްރާހީމް ވަޘިއްދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް ވަންދެން ނުލިބޭން އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހައްޓާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތަޙުޤީޤު އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ޙައްޤެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޖުބައިރު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޖުބައިރު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތިދާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުނުފަހުން ހެކިން ސިޓީ ހާޟިރުކުރުމަށް ހެކިބަސް ދޫކުރުމުން އެދޭ ހާލަތް އަންނަނީއެވެ.